

Nikita darf bleiben

Nikita darf bleiben

Berliner Zeitung

19. Oktober 2023

Copyright 2023 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: BERLIN; S. 5

Length: 688 words

Body

Ein 26-jähriger Russe wollte nicht in den Krieg ziehen und suchte Schutz in einer Kirche. Nun ist seine Abschiebung ausgesetzt worden

Ein russischer Wehrdienstverweigerer darf vorerst in Deutschland bleiben. Den entsprechenden Bescheid schickte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) der Rechtsanwältin, die sich gegen die Abschiebung von Nikita R. eingesetzt hat.

Der 26-jährige Nikita R. aus Nowosibirsk hatte, wie berichtet, im vergangenen Jahr den Einberufungsbefehl zum Wehrdienst erhalten. Er flüchtete deshalb nach Deutschland und kam bei seinen Eltern unter, die in Berlin leben. Bundeskanzler Olaf Scholz, Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) und weitere führende Politiker hatten nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine versichert, dass Personen, die sich dem russischen Regime entgegenstellten, in Deutschland Asyl wegen politischer Verfolgung beantragen könnten.

Kein Asylgrund

Die markanten Solidaritätsbeteuerungen des Bundeskanzlers und seiner Innenministerin sind inzwischen verstummt. Die Absicht, keine Ukrainer zu töten oder einfach nur nicht sterben zu wollen, reicht dem Bundesinnenministerium (BMI) nicht als Asylgrund – zumindest nicht für russische Wehrdienstverweigerer. Aus dem BMI hieß es im Mai nur noch: Allein das Ziel, sich dem Militärdienst zu entziehen, sei kein Umstand, der zu einer Privilegierung bei der Visavergabe führe.

Und so lehnte das dem Innenministerium untergeordnete Bundesamt für Migration und Flüchtlinge am 24. Januar 2023 den Asylantrag von Nikita R. als unzulässig ab. Es berief sich auf die sogenannte Dublin-III-Verordnung der EU. Nach dieser ist jener Staat für das Asylverfahren zuständig, über den der Betreffende zuerst eingereist ist. Im Fall von Nikita R. ist das Polen. Das Bamf verfügte deshalb, dass er nach Polen überstellt werde. Allerdings beklagen Menschenrechtsaktivisten, dass Polen russische Flüchtlinge immer wieder zurück in ihr Herkunftsland abschiebe.

Der Versuch der Berliner Polizei im Juli, den Russen, der bei seinen Eltern in Marzahn wohnte, festzunehmen und abzuschicken, scheiterte. Da hatte die Berliner Rechtsanwältin Christiane Meusel für Nikita R. bereits seit Ostern ein Kirchenasyl organisiert. Die Evangelische Verheißungskirchengemeinde Neuenhagen-Dahlwitz brachte ihn daraufhin an einen sicheren Ort unter – solange, bis die sechsmonatige Überstellungsfrist nach Polen abgelaufen war.

Nikita darf bleiben

Am vergangenen Freitag bekam die Anwältin Post des Bamf, die ihr über das Berliner Verwaltungsgericht zugestellt wurde: einen sogenannten Aufhebungsbescheid. Auf Grund des Ablaufs der Überstellungsfrist gemäß Artikel 29 Abs. 2 der Dublin-Verordnung ist die Zuständigkeit zur Durchführung des Asylverfahrens auf Deutschland übergegangen, heißt es darin.

Das heißt: Das Asylverfahren von Nikita R. wird jetzt in Deutschland durchgeführt. Aus Sicht von Rechtsanwältin Meusel ist das ein Etappensieg. Jetzt werde es eine Anhörung zu den Fluchtgründen also dem Einberufungsbefehl geben. Sollte, so die aktuelle Linie des Bundesinnenministeriums, Nikitas Asylantrag trotz Einberufungsbefehls nicht positiv beschieden werden, werde ich auch gegen diese Ablehnung klagen, sagt sie. Diesmal gäbe es aber eine mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht und auch die Möglichkeit der Berufung.

Besondere Rechtfertigung

Jeder Dublin-III-Mitgliedstaat kann im Einzelfall unabhängig die Zuständigkeit für einen bei ihm gestellten Antrag übernehmen (Selbsteintritt). Befragt zum Fall Nikita R., antwortet das BMI, dass es seine Entscheidungspraxis nach Kriegsbeginn angepasst habe. Die Erteilung von Asyl bleibt jedoch eine Einzelfallentscheidung, so ein Sprecher. Ein Abweichen von der Dublin-III-Verordnung bedürfe einer besonderen Rechtfertigung und komme nur nach Ausübung des Selbsteintrittsrechts gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung in Betracht. Der Sprecher weiter: Die Ausübung des Selbsteintrittsrechts erfolgt grundsätzlich restriktiv und nach Prüfung jedes individuellen Einzelfalls, da andernfalls das Zuständigkeitssystem der europaweit unmittelbar geltenden Dublin-III-Verordnung unterlaufen werden würde.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); STAATS- UND REGIERUNGSOBERHÄUPTER (90%); 2022 RUSSLAND-UKRAINE-KRIEG (78%); MILITÄRISCHE REKRUTIERUNG (78%); EUROPÄISCHE UNION (77%); MENSCHENRECHTE (77%); PÄSSE & VISA (77%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (75%); POLITISCHE PARTEIEN (75%); OSTERN (73%); EU-REGULIERUNG (65%); CHRISTENTUM & CHRISTEN (61%)

Industry: MILITÄRISCHE REKRUTIERUNG (78%); PÄSSE & VISA (77%)

Person: OLAF SCHOLZ (57%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (94%); DUBLIN, IRLAND (90%); NOVOSIBIRSK, RUSSISCHE FÖDERATION (73%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); RUSSLAND (92%); POLEN (91%); DEUTSCHLAND (90%); UKRAINE (77%)

Nikita darf bleiben

Load-Date: October 19, 2023

End of Document